

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 933/2531
กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติต ย์ กลการ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

ราคาที่ถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีศุลกากรต้องเป็นราคาอันแท้จริงมิใช่
ราคาที่ซื้อเงินเชื่อซึ่งรวมดอกเบี้ยด้วยการหักดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อเงินเชื่อออก
ก่อนแล้วจึงเสียภาษี จึงเป็นการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้ว

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระอากรขาเข้าภาษีการค้า
และภาษีบำรุงเทศบาลพร้อมเงินเพิ่ม เพิ่มเติมจากที่จำเลยที่ 1 ผู้นำเข้าเคยชำระไว้
แล้ว อ้างว่าที่ชำระไว้แล้วยังไม่ถูกต้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าถูก
ต้องแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระภาษี
อากรบางส่วนแก่โจทก์ทั้งสอง ส่วนที่เหลือให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอซึ่งกัน
ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้นำสินค้าเครื่องยนต์และโช้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยสำแดง
ราคาสินค้าและชำระภาษีอากรขาเข้าแล้ว ปรากฏตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบ
แสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข จ.5, จ.6, จ.8, จ.10, จ.13 และ จ.14 ต่อมาเจ้า
หน้าที่กองป้องกันและปราบปรามของโจทก์ที่ 1 ได้ไปตรวจค้นสำนักงานห้างจำเลยที่
1 พบและยึดเอกสารยืนยันการขายตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า
เอกสารหมายเลข จ.5, จ.6 ศาลหมายเลข จ. 3 เอกสารยืนยันการขายตามใบขนสินค้าขา
เข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข จ.8 ศาลหมายเลข จ.7 เอกสารยืนยันการ
ขายตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข จ.10 ศาล
หมายเลข จ.9 การซื้อขายสินค้าที่จำเลยที่ 1 นำเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดง
รายการการค้าเอกสารหมายเลข จ.5, จ.6, จ.8 และ จ.10 นั้น การชำระเงินกระทำโดย
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ กำหนดชำระราคาสินค้าภายใน 180
วันนับแต่วันส่งสินค้าลงเรือ กับยึดจดหมายซึ่งจำเลยที่ 2 ทำขึ้นในนามของจำเลยที่
1 อีก 2 ฉบับเอกสารหมายเลข จ.11, จ.12

ปัญหาที่วินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า การประเมินภาษีเพิ่มสำหรับสินค้าตามใบขนสินค้า
ขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข จ.5, จ.6, จ.8 และ จ.10 ของโจทก์
ชอบหรือไม่

พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงได้ความว่า การซื้อขายรายนี้จำเลยชำระเงินโดยการ
เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ กำหนดชำระภายใน 180 วันนับแต่วันที่
ผู้ขายส่งสินค้าลงเรือ แสดงว่าผู้ขายจะไม่ได้รับเงินทันที แต่จะได้รับเงินเมื่อครบ
กำหนด 180 วันนับแต่วันที่ส่งสินค้าลงเรือ จึงเป็นการซื้อขายเงินเชื่อ น่าเชื่อว่าผู้ขาย
จะต้องคิดดอกเบี้ยจากจำเลยซึ่งเป็นผู้ซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ใบขน
สินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข จ.5, จ.6, จ.8 และ จ.10 ซึ่ง

มีบัญชีราคาสินค้ากำกับมา ก็ระบุจำนวนดอกเบี๋ยที่จำเลยขอหักออกจากราคาสินค้าใน
ขณะที่กระทำพิธีการศุลกากรตอนนำเข้า และเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้ตรวจถูก
ต้องแล้วยอมให้จำเลยหักออกได้ แม้ในเอกสารยืนยันการขายและโทรพิมพ์เอกสาร
หมาย จ.3, จ.7 และ จ.9มิได้ระบุถึงเรื่องดอกเบี๋ยไว้ แต่นายลือชัย โพธิสุข พยาน
โจทก์เบิกความว่า ราคาสินค้าที่สำแดงในบัญชีราคาสินค้าประกอบใบขนสินค้าขาเข้า
และแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมาย จ.8เมื่อรวมดอกเบี๋ยร้อยละ 6.8 ตามที่
ระบุในบัญชีสินค้าเข้าด้วยแล้วราคาสินค้าต่อหน่วยจะเท่ากับที่ระบุไว้ในใบยืนยันการ
ขายเอกสารหมาย จ.7 กล่าวคือ จำนวน 4.83 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและเมื่อนำราคา
สินค้าต่อหน่วยตามที่จำเลยสำแดงราคาไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดง
รายการการค้าเอกสารหมาย จ.10มารวมกับดอกเบี๋ยตามอัตราที่ระบุในบัญชีราคา
สินค้าแผ่นที่ 3 แล้วราคาสินค้าหน่วยเท่ากับที่ระบุในโทรพิมพ์เอกสารหมาย จ.9 แผ่น
แรกบ่งชี้ให้เห็นได้ว่าสินค้าตามที่ปรากฏในเอกสารยืนยันการขายและโทรพิมพ์
เอกสารหมาย จ.7, จ.8 และ จ.9 เป็นราคาที่ผู้ขายได้คิดรวมเอาดอกเบี๋ยที่จำเลยจะ
ต้องชำระภายในกำหนดระยะเวลา180 วันนับแต่วันที่ส่งสินค้าลงเรือรวมเข้าด้วยกัน
แล้ว แม้ในเอกสารยืนยันการขายและโทรพิมพ์จะไม่ได้ระบุเรื่องดอกเบี๋ยไว้ก็ตาม แต่
จากเหตุที่ราคาที่ผู้ขายคิดในเอกสารนั้นเท่ากับราคาที่รวมดอกเบี๋ยแล้วในเอกสาร
หมาย จ. 8 และ จ.10ดังได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการซื้อขายได้กำหนดเงื่อน
เวลาการชำระเงินไว้ถึง 180 วันนับจากวันที่ผู้ขายส่งสินค้าลงเรือข้อเท็จจริงจึงรับ
ฟังได้ว่าการคิดดอกเบี๋ยกันตามจำนวนที่ระบุไว้ในบัญชีราคาสินค้าที่จำเลยได้ยื่น
ประกอบใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมาย จ.5, จ.6, จ.8
และ จ.10 จำเลยยอมขอหักดอกเบี๋ยดังกล่าวออกจากราคาสินค้าได้ เพราะราคาที่ถือเป็น
เกณฑ์ในการคำนวณภาษีอากรต้องเป็นราคาที่แท้จริงมิใช่ราคาที่ซื้อเงินเชื่อซึ่ง
รวมดอกเบี๋ยด้วย โจทก์ไม่มีสิทธิประเมินราคาสินค้าซึ่งจำเลยนำเข้าเพิ่ม การ
ประเมินภาษีอากรเพิ่มเติมสำหรับใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า

ตามเอกสารหมาย จ.5, จ.6, จ.8 และ จ.10 จึงไม่ชอบ คำพิพากษาศาลภาษีอากร
กลางต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาอุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ราคาสินค้าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรนั้น ได้แก่ราคาอันแท้จริงในท้อง
ตลาด ซึ่งมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 ได้บัญญัติให้ความ
หมายไว้ว่า "หมายความว่าราคาขายส่งเงินสด (ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่ง
จะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาที่ผู้นำของเข้าหรือ
ส่งของออกแล้วแต่กรณี โดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด" ราคาสินค้าใน
คดีนี้มีใช้ราคาเงินสด แต่เป็นราคาเงินเชื่อซึ่งมี ดอกเบี้ย รวมอยู่ด้วย ฉะนั้นจึงต้อง
ทำให้เป็นราคาเงินสดโดยหักดอกเบี้ยออกก่อน ที่จำเลยเสียภาษีโดยหักดอกเบี้ยออก
ก่อน จึงถูกต้องแล้ว ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม